

시 정 요 구 / 주 의 요 구

1. 제 목 : 회사 경영정보 공개 등 업무 불철저
2. 대상기관 : (주)캠코씨에스
3. 내 용 :

가. 업무개요

(주)캠코씨에스는 ①「상법」에 따라 주식을 발행 한 때에는 주주에 대한 명부(이하 “주주명부”라 한다)를 작성하고 있으며, ②「상법」 및 「정관」에 따라 재무제표 공고와 관련된 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「상법」 제352조에 따르면 주주명부에는 주주의 성명과 주소, 각 주주가 가진 주식의 종류와 그 수, 각 주식의 취득년월일 등을 기재하여야 한다고 되어 있다.

「상법」 제447조의3, 제449조와 (주)캠코씨에스 「정관」 제43조 제1항에 따르면 이사는 정기주주총회일의 6주간 전에 재무제표 등을 감사에게 제출(이하 “이사의 제출기한”이라 한다)하여야 하고, 「정관」 제43조 제2항에 따라 감사는 정기주주총회일 2주전까지 재무제표 등에 대한 감사보고서를 이사에게 제출(이하 “감사의 제출기한”이라 한다)하도록 되어 있다¹⁰).

또한, 「상법」 제448조 제1항에 따르면 이사는 정기주주총회일의 1주간 전부터 재무제표 등과 감사보고서를 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 하며, 「상법」 제449조 제2항에 따르면 이사는 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

한편, 「정관」¹¹⁾ 제43조 제4항에 따르면 대표이사는 재무제표 등에 대한 정기주주총회의 승인을 얻은 때에는 감사인(외부감사를 수행하는 회계법인 등)의 명칭과 감사의견을 병기한 재무상태표를 지체 없이 회사의 인터넷 홈페이지에 공고하여야 한다.

「상법」은 주주 또는 잠재적 주주인 국민들을 대상으로 주식회사의 ① 주주명부 내용 및 ② 재무상태표 공고와 같이 정확한 회사 경영정보를 알리도록 규정하고 있고, 일부 조항의 경우 미준수 시 「상법」에 따라 과태료(500만 원 이하)가 부과될 수 있으므로 (주)캠코씨에스는 「상법」을 철저히 준수하여야 하고, 덧붙여 회사의 기본 규칙인 「정관」도 철저히 준수하는 것이 타당하다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 (주)캠코씨에스 경영정보 관련 업무의 「상법」 및 「정관」 준수 여부를 점검한 결과

10) 「상법」상 감사의 제출기한은 재무제표 등을 받은 날로부터 4주내에 제출하게 되어 있어 「정관」 내용과 다르고, (주)캠코씨에스는 「상법」상 감사의 제출기한은 준수하였으므로 본 건은 「정관」을 판단기준으로 함

11) 감사인 명칭 및 감사의견 병기에 관한 사항은 「상법」에서는 규정하고 있지 않고 외감법 제23조 제6항에서는 규정하고 있으나 (주)캠코씨에스는 외감법 대상에 해당하지 않음, 다만, (주)캠코씨에스는 「정관」 제43조 제4항을 미준수하여 「정관」을 판단기준으로 함

(1) 주주명부 기재 불철저

(주)캠코씨에스의 주주명부에는 주주의 주소, 주주가 가진 주식의 종류 및 주식의 취득년월일이 기재되어야 하는데도 해당 내용이 누락¹²⁾된 사실이 확인되었다.

또한, 주주명부에 날인된 직인 또한 주주명부를 발행한 (주)캠코씨에스의 직인이 아닌 '한국자산관리공사'의 직인으로 날인한 사실이 확인되었다.

(2) 재무상태표 공고 불철저

(주)캠코씨에스는 제1기 정기주주총회 개최에 따라 대표이사는 정기주주총회일(2020. 3. 20.)로부터 6주 전에 감사에게 재무제표 등을 제출하여야 하는데도 11일 전인 2020. 3. 9.에 제출한 것으로 확인되었고, 감사는 대표이사에게 감사보고서를 정기주주총회일로부터 2주 전에 제출하여야 하는데도 정기주주총회 당일인 2020. 3. 20.에 제출¹³⁾한 것으로 확인 되었으며¹⁴⁾, 제2기 정기주주총회 시 개최에 따라 대표이사는 정기주주총회일(2021. 3. 31.)로부터 6주 전에 감사에게 재무제표 등을 제출하여야 하는데도 27일 전인 2021. 3. 4.에 제출한 것으로 확인되었다.¹⁵⁾

또한, 감사보고서는 정기주주총회일의 1주간 전부터 본점과 지점에 비치하여야 하는데도 대표이사는 감사보고서를 정기주주총회 당일 제출 받았으므로 1주간 전부터 비치하지 않은 것¹⁶⁾으로 확인되었다.

12) 「상법」 제635조 제1항 제9호에 따르면 주주명부에 적을 사항을 적지아니하거나 부실하게 적은 경우 500만 원 이하의 과태료를 부과한다고 되어 있으나 감사일 현재까지 과태료가 부과되지는 않았음

13) 대표이사가 감사에게 재무제표 등을 제출한 날로부터 11일이 지나 감사가 대표이사에게 감사보고서를 제출하였으므로 「상법」에서 정한 감사의 제출기한(4주)은 준수하였음

14) 「상법」 제635조 제1항 제2호에 따르면 통지를 게을리 할 경우 500만 원 이하의 과태료 대상이나 제출을 게을리 할 경우에 대한 과태료 내용은 없음

15) 감사의 경우 대표이사로부터 재무제표 등을 받은 당일인 2021. 3. 4.(정기주주총회일 27일 전) 감사보고서를 제출하였으므로 「상법」 및 「정관」의 기한을 모두 준수한 것으로 확인됨

한편, 대표이사는 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여야 하는데도 제1기 정기주주총회에서는 이를 누락¹⁷⁾한 것으로 확인되었고, 제1기 정기주주총회에서 재무제표에 대한 승인을 얻은 이후 인터넷 홈페이지에 재무상태표 공고 시 감사인의 명칭과 감사의견을 병기하여야 하는데도 이를 누락¹⁸⁾한 것으로 확인되었다.

[소관부점 의견] (주)캠코씨에스는 감사 결과에 이견을 제기하지 않았고, 향후 회사 경영정보 공개와 관련된 업무를 철저히 하겠다고 답변하였다.

4. 조치할 사항

(주)캠코씨에스 대표이사는 「상법」에 따라 주주명부에 기재할 사항 중 누락된 부분을 추가하고, 주주명부상 정당한 직인을 날인하며, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하고, (시정)

「상법」과 「정관」에 따라 재무제표 등에 대한 이사의 제출기한과 감사보고서에 대한 감사의 제출기한을 철저히 준수하고, 감사보고서의 본점 비치와 영업보고서의 정기주주총회 제출 및 재무제표 공고 시 감사인의 명칭과 감사의견의 병기를 누락하지 않도록 관련 업무를 철저히 하며, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (주의)

16) 「상법」 제635조 제1항 제24호에 따르면 제448조 제1항을 위반하여 장부 또는 서류를 갖추어 두지 아니한 경우 500만 원 이하의 과태료를 부과한다고 되어 있으나 감사일 현재까지 과태료가 부과되지는 않았음

17) 「상법」 제635조 제1항 제5호에 따르면 총회에 부실한 보고를 하는 경우 500만 원 이하의 과태료를 부과한다고 되어 있으나 감사일 현재까지 과태료가 부과되지는 않았음

18) 앞서 언급한 바와 같이 「정관」 제43조 제4항을 미준수에 관한 사항이므로 과태료 대상은 아님